

1501162-13.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2130130/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 24944279 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2130130 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CARLOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep

06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501162-13.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501162-13.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2130130/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 24944279 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2130130 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN CARLOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

ALAN CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 05/06, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme aditamento da denúncia, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 15h46, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, viela 5, Vila Municipal, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia

consigo, para entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de cocaína, 19 (dezenove) porções de crack, 15 (quinze) porções de lança-perfume e 21 (vinte e uma) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como maconha, tudo com massa bruta de 225,9 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão - fls. 09/10 - 11/12).

Segundo a denúncia, na data sobredita, policiais civis receberam notícias dando conta da venda de drogas em local já conhecido, as quais declinavam, inclusive, as características dos indivíduos que lá estavam. Em diligências no endereço, os agentes divisaram dois homens com as características informadas, dentre eles o denunciado, em atitude suspeita. Em razão disso, ALAN foi abordado e, em revista pessoal, foi com ele encontrada uma pochete com os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R\$30,00 em dinheiro. Informalmente, o indigitado confessou a prática delitiva. O segundo indivíduo, com a aproximação dos agentes, empreendeu fuga e não pôde ser capturado. As drogas encontradas foram apreendidas e encaminhadas para exame, conforme laudo de constatação provisório de fls. 21/23. A natureza, quantidade, circunstância da apreensão da droga e a forma de acondicionamento, evidenciam que as substâncias se destinavam a entrega a consumo de terceiro.

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 116/117).

O acusado foi devidamente citado (fls. 152/153).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado apresentou resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa requereu absolvição por falta de provas, desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas ou ainda pena e regime mais brandos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, recebo o aditamento da denúncia para correção de erro material, qual seja, a data dos fatos, como sendo 12 de maio de 2022.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01 - 13); no auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 - 11/12), no laudo de constatação provisória (fls. 21/23) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 144/146), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; no boletim de ocorrência (fls. 44/46); pelo laudo pericial do lança-perfume (fls. 147/149); bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Emerson Saulo Alves da Silva, policial civil, aduziu que estava de serviço em companhia do Policial Marcelo quando em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas, segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, viela 05, fórum, na cidade de Carapicuíba/SP, e segundo o denunciante, traficantes agem livremente no local, informando até as características dos indivíduos que lá estavam naquele momento. Deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita com as características informadas e ao proceder a abordagem do investigado identificado posteriormente como sendo Alan Carlos da Silva, com o investigado foi encontrado uma pochete com 21 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante a "maconha", 10 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada em pó semelhante a "cocaína", 19 invólucros plásticos contendo substância amarelada em pedra, semelhante a "crack", 15 frascos de substância líquida translúcida semelhante a "lança perfume" e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais) em notas miúdas; que o outro investigado conseguiu empreender fuga. Indagado o investigado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzido até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fls. 07/08). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou

acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu não conhecer o acusado antes.

A testemunha José Marcelo Araújo da Silva, policial civil, que acompanhava seu colega de profissão Emerson Saulo Alves da Silva na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fl. 16), quanto em juízo na presente data.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos. Em sede inquisitiva, o acusado Alan Carlos da Silva, permaneceu em silêncio (fls. 05/06). Em juízo, disse ter 26 anos e já teve passagem por roubo, por duas vezes, ainda estando cumprindo pena por um deles. Estava em liberdade há dois anos e trabalhava de cabelereiro. Morava com sua esposa e filha, de 6 anos, que está com aquela. Sobre os fatos, disse que era usuário de drogas e estava na posse das drogas, mas no dia 12 de maio, e com dinheiro. Não ia vender as drogas, era para seu uso pessoal. Não tinha lança perfume ou cocaína, apenas crack e maconha. Nunca viu os policiais antes.

Apresentou versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de provas amealhadas aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento dos policiais civis, que confirmaram ter detido o acusado em posse das drogas apreendidas, além da quantia em dinheiro, em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias do tráfico de drogas no local. Tais relatos vieram corroborados pelos depoimentos das testemunhas. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas apreendidas.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, notadamente quando sequer conhecia os policiais, não havendo motivos para lhe imputarem tais fatos.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, pelo dinheiro apreendido e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas, afastando-se a tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

A alegação de ser o acusado usuário de drogas, por si só, não prejudica ou impede que seja também traficante de drogas, aliás, fato bastante comum na ciranda mortal das drogas, onde os usuários passam a também traficar drogas, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, vez que acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes (F.A de fls. 71/80 e 101/102 e certidão de fls. 81/83, 113/114), além de ostentar passagem pela Vara da Infância e Juventude (certidão de fl. 115), denotando que se dedica às atividades criminosas.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 71/80 e 101/102 e certidão de fls. 81/83, 113/114 – autos nº 0010013-06.2017.8.26.0635.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passo a fixar a pena, de forma individualizada nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, observo que o acusado ostenta maus antecedentes, por fatos distintos daquele configurador da reincidência (F.A. de fls. 71/80, 101/112 e certidão de fls. 81/83, 113/114 – autos nº 0042148-85.2014.8.26.0050), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 71/80 e 101/102 e certidão de fls. 81/83, 113/114 – autos nº 0010013-06.2017.8.26.0635, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e o pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu. O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, o acusado é reincidente, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena. Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR ALAN CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos às fls. 05/06, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e o pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo unitário, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além do acusado ser reincidente.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Fica autorizada a incineração da droga apreendida com o acusado, acaso ainda não incinerada. Como efeito da condenação, determino a perda de eventual numerário em dinheiro apreendido em favor da União, que deverá ser transferido ao FUNAD (fls. 09/10 – 11/12).

Oficie-se à DISE – Del. Sec. de Carapicuíba, para que remeta a este juízo o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fls. 09/10 – 11/12).

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução definitiva das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA